

刑事化与伤害原则

Criminalisation and the Harm Principle

本指南写给没有法律基础的英语专业学生。它不是把英文逐句翻译成中文，而是先补充理解这些英文概念所需要的法律背景，再保留重要的 Legal English 术语。阅读后，你应当能够说明：国家为什么可以把某种行为规定为犯罪，以及为什么“有害”并不自动等于“应当入罪”。

本章讨论的是刑法之前的一步。在学习 actus reus、mens rea 和 omissions 之前，先问一个更根本的问题：为什么这种行为会成为 criminal offence？这个问题叫作 criminalisation，即“刑事化”或“入罪”。

适用范围：本指南主要解释英国刑法课程和英美法哲学中常见的概念。它不是对中国现行刑法的说明。不同法域可能使用相似词语，却采用不同规则。

学习目标

- **理解 criminalisation：**知道“把行为规定为犯罪”与“对犯罪人判什么刑”是两个不同问题。
- **理解 harm principle：**知道伤害原则如何把个人自由与国家强制联系起来。
- **识别不同形式的 harm：**包括直接伤害、风险、社会性伤害和累积性伤害。
- **理解 harm 的限度：**知道为什么轻微、遥远或有争议的伤害不一定足以支持刑事化。
- **掌握分析方法：**能够用统一步骤分析新的入罪建议。

第一步 先理解 criminalisation

Criminalisation 刑事化或入罪：国家通过法律把一种 conduct 规定为 criminal offence。这里的 conduct 是中性词，可以指积极行为 act，也可以指不作为 omission。

刑事化不只是说“这种行为不好”。一旦行为被规定为犯罪，国家就可能调查、逮捕、起诉、定罪和处罚行为人；严重时还可能剥夺人身自由。因此，刑法需要比普通道德批评更强的理由。

最重要的文化背景是国家强制 state coercion。在英美法哲学中，问题通常不是“这个行为好不好”，而是“国家是否有充分理由使用警察、法院和刑罚来禁止它”。

刑事化与刑罚不是同一个问题

问题	它真正问什么	简单例子
Criminalisation 刑事化	这种行为是否应当成为犯罪？	无保险驾驶是否应当入罪？
Punishment 刑罚	犯罪成立后，应当如何处罚？	罚金、社区刑还是监禁？

顺序不能颠倒。首先说明为什么可以把行为规定为犯罪；然后才讨论定罪后采用 deterrence、rehabilitation、incapacitation 或 retribution 等刑罚目的。轻微刑罚本身不能证明入罪合理。

法律 道德 政策和商家规则也不同

类型	含义	需要注意
Criminal offence	违反后可能被国家刑事追诉	必须找到具体法律依据和构成要件
Civil wrong	可能产生赔偿或其他民事责任	不一定构成犯罪
Government policy	政府的计划、立场或拟议规则	公布政策不等于规则已经生效
Retailer policy	商家自愿采用的销售规则	商店拒售不等于法律禁止
Moral rule	社会或个人认为应当遵守的标准	不道德不自动等于违法或犯罪

Legal English 提醒：illegal 是较宽泛的表达；criminal 明确指刑事性质。看到 ban 或 prohibited 时，还要继续问：违反规则会产生刑事责任、民事后果，还是行政处罚？

第二步 理解两种传统理论

理论	核心观点	分析时要问
Harm principle 伤害原则	为了防止对他人的伤害，国家可以考虑将行为入罪。	谁会受到什么伤害？伤害有多严重、多可能？
Legal moralism 法律道德主义	行为本身的严重不道德性可能成为入罪理由。	即使没有明确伤害，不道德本身能否支持刑法干预？

二者可能重合，但不能混同。谋杀既造成最严重的伤害，也被认为严重不道德；困难案件出现在两者分离时。例如，某行为可能被很多人厌恶，却没有清楚的受害者；另一行为可能没有立即造成损害，却制造了严重风险。

本指南主要讨论 harm principle。Legal moralism 在这里是对照理论，不作完整展开。不要把它误解为“凡是不道德的行为都必须犯罪化”；真正的问题是，道德错误能否成为独立而充分的刑法理由。

John Stuart Mill 与伤害原则

Mill 从 individual liberty 个人自由出发。他认为，对能够自主作出决定的成年人使用国家强制，最重要的正当理由是防止其行为伤害他人。常见的英文概括是 to prevent harm to others。

伤害原则首先限制国家，而不是给国家无限权力。它要求国家解释：受保护的人是谁、受保护的利益是什么、伤害如何发生，以及为什么必须使用刑法。

Liberty 不是“想做什么就做什么”。在这里，它表示国家不应在缺乏充分理由时限制个人选择。行为一旦严重损害他人，个人自由的论证就会减弱，国家干预的理由则会增强。

三个容易理解的例子

- **Murder and manslaughter**：生命被剥夺，受害者和受保护利益都十分明确。
- **Sexual offences**：行为侵犯身体完整、性自主，并可能造成身体和心理伤害。
- **Theft**：受害者失去财产、控制或经济价值，普遍容忍盗窃还会破坏社会信任。

这些只是起点。它们容易理解，因为 victim、protected interest 和 harm 都很清楚；真正困难的是风险行为、轻微行为和没有明显个人受害者的行为。

第三步 认识 harm 的不同形式

形式	简单解释	例子
Direct harm 直接伤害	行为本身立即损害具体的人或利益	杀人、伤害、盗窃
Risk of harm 伤害风险	尚未发生结果，但行为制造了严重危险	无保险驾驶
Wider social harm 社会性伤害	行为损害公共安全、制度或社会信任	系统性诈骗或暴力
Cumulative harm 累积性伤害	一次行为影响很小，反复发生后造成重大损害	长期反复的小规模污染

Harm 不只等于 physical injury。在法律讨论中，它还可能包括生命、身体、财产、自主、隐私、经济利益和公共安全受到的实质损害。必须指出具体利益，不能只说“社会受到伤害”。

困难例子 无保险驾驶

一次无保险驾驶可能安全结束，没有发生事故。这说明：犯罪并不总是要求已经出现受害者或实际损害。问题在于，驾驶人制造了这样的风险：如果发生事故，受害第三人可能得不到法律要求的经济保障。

英国 Road Traffic Act 1988 第 143 条：原则上，任何人在道路或其他公共场所使用机动车，必须具备符合法律要求的第三方保险或其他担保。这里保护的是 prospective interest，即面向未来的利益。

但风险不能无限扩张刑法。日常生活中的任何行为都可能产生极小风险。如果极其遥远的可能性也足以入罪，刑法就会失去边界。因此必须进一步评估风险的严重程度和发生概率。

伤害理由与刑罚轻重

谋杀与无保险驾驶都可以用 harm 解释，但严重程度完全不同。Offence classification、sentencing range 和具体判决会反映这种差异。

Proportionality 比例原则回答的是另一问题。它要求国家干预和处罚不得超过目标所需要的程度；但即使处罚很轻，国家仍须首先证明为什么该行为应当成为犯罪。

第四步 为什么 harm 仍然不够

Joel Feinberg 对伤害原则作了更细致的分析。某种行为造成不利影响，并不自动意味着必须用刑法禁止。刑法具有 stigma、强制和处罚，因此还要审查伤害本身以及使用刑法的代价。

1 Gravity of harm 伤害的严重性

问题：他人的利益受到多严重的损害？死亡、重伤或重大财产损失比短暂不便、轻微冒犯提供更强的入罪理由。

2 Magnitude of risk 风险后果的大小

问题：如果风险变成现实，可能造成多大的损害？发生概率较低但后果灾难性的风险，仍可能支持严格规制。

3 Probability of harm 伤害发生的概率

问题：损害真正发生的可能性有多高？如果行为与损害之间的联系只是猜测或非常遥远，刑事化就更难证明。

4 Necessity and alternatives 必要性与替代方法

问题：必须使用刑法吗？民事赔偿、许可制度、教育、税收、年龄限制或行政监管，有时能够减少伤害，却不需要刑事定罪带来的污名和强制。

5 Enforcement and social cost 执法与社会成本

问题：规则能否公平、稳定并按比例执行？调查和起诉需要公共资源，也可能侵入私人生活。无法一致执行的禁令可能造成选择性执法。

Paternalism 家长主义

Paternalism 是为了行为入自己的利益而限制其自由。例如，国家禁止一个成年人从事只会伤害自己的行为。严格的 Mill 式伤害原则对此比较怀疑，因为 harm to self 与 harm to others 不同。

不要把 paternalism 理解为父母教育子女。在法哲学中，它描述国家像“保护者”一样，为了个人自身福利而阻止其选择。现实法律可能同时包含伤害原则、家长主义和其他理由。

有争议的伤害

并非所有 harm 都像死亡或财产损失那样容易证明。某些主张依赖科学证据、社会价值判断或对未来行为的预测。不同意见不会使伤害完全无关，但会提高论证要求。

立法者必须说明三件事：证据是什么；要保护的利益是什么；为什么刑法比其他措施更合适。只说“这对社会不好”不是完整的法律论证。

第五步 用 Energy Drinks 看清规则形成过程

原讲座说，法律已经要求购买者年满 16 岁。这个表述需要纠正。在英格兰，多年来一些大型零售商采用的是自愿性销售限制。商家 policy 不等于全国已经生效的法律禁令。

截至 2026 年 9 月的法律发展：英国政府在 2026 年 7 月确认，英格兰将从 2027 年 4 月起禁止向 16 岁以下人员销售高咖啡因能量饮料。拟适用的范围包括每升咖啡因超过 150 毫克的饮料，以及实体店、网络和自动售货机销售。

这个例子真正有价值的地方是它展示了四个阶段：首先提出健康风险；然后评估证据和重点保护的人群；接着制定法律规则；最后规则在指定日期生效。只有区分 announcement、future rule 和 law in force，才能准确理解法律。

还要继续问 enforcement question。销售禁令不必然意味着每一次违反都会被作为普通刑事案件处理。必须阅读具体规则的执行和制裁条款，才能确定它属于刑事、民事还是行政监管。

第六步 分析任何入罪建议的八个步骤

- 1 **Define the conduct 明确行为。**准确说明要禁止的是哪一个 act 或 omission，避免使用“坏行为”等模糊表达。
- 2 **Identify the liberty restricted 识别被限制的自由。**如果规则生效，个人将不再可以做什么？
- 3 **Identify the victim or protected interest 识别受害者或受保护利益。**谁可能受到损害？生命、身体、财产、自主、隐私还是公共安全受到威胁？
- 4 **Describe the form of harm 说明伤害形式。**它是直接伤害、风险、社会性伤害、累积性伤害，还是有争议的伤害？
- 5 **Assess seriousness and probability 评估严重性与概率。**分别考虑后果有多严重、风险有多大、发生可能性有多高。
- 6 **Examine alternatives 检查替代方法。**民事、行政、教育、许可或市场监管是否已经足够？
- 7 **Test proportionality and enforceability 检查比例性与可执行性。**规则是否过宽？能否公平执行？是否会产生新的不公？
- 8 **Consider competing theories 考虑其他理论。**真正理由是防止他人受害、保护本人、执行道德标准，还是多种理由的组合？

第七步 比较四个例子

行为	Harm analysis	最重要的问题
Murder	生命受到确定、直接且不可逆的伤害	伤害理由非常强；重点转向构成要件和刑罚
Driving without insurance	没有立即损害，但第三方承担得不到赔偿的风险	风险是否严重且足够可能？
Minor shove 轻微推搡	通常存在直接身体干涉，但损害可能很小	刑法应区分轻微行为与严重伤害
向儿童销售高咖啡因饮料	以健康研究和儿童脆弱性为基础的风险主张	证据、年龄界线、替代监管和生效日期

Legal English 阅读方法

核心句：Conduct may be criminalised to prevent harm to others.可以分成三部分理解：conduct 是被讨论的行为；may be criminalised 是被动语态，表示国家可能把该行为规定为犯罪；to prevent harm to others 表示目的或正当理由。

词语	不要这样理解	准确理解
conduct	只指已经犯罪的行为	中性的行为或举止，可包括 act 和 omission
criminalise	处罚某个已经定罪的人	通过法律把一类行为规定为犯罪
justify	为错误找借口	提出足够理由，使国家干预具有正当性
harm	只指身体受伤	法律利益受到实质损害，也可包括严重风险
liberty	任何人可以不受限制	国家限制个人选择前需要充分理由
proportionate	所有人受到同样处罚	手段和处罚不得超过实现目标所必要的程度

三个容易混淆的动词：criminalise 是把行为入罪；convict 是法院认定被告有罪；punish 是在责任成立后处罚。三者发生在不同阶段。

常见错误

- **错误一**：认为任何有害行为都必须成为犯罪。Harm 可以支持刑事化，但仍要检查必要性、证据和比例性。
- **错误二**：只在有人已经受伤时承认 harm。刑法也可能处理足够严重且可证明的风险。
- **错误三**：把刑事化和量刑放在一起讨论。是否入罪与定罪后判多重的刑，是两个连续但不同的问题。
- **错误四**：把 retailer policy、政府计划和现行法律混为一谈。必须确认规则的来源、生效日期和法律后果。
- **错误五**：只用“我认为这不道德”代替法律分析。必须说明理论、受保护利益、证据与国家强制的必要性。

核心术语

English term	中文	一句话解释
Criminalisation	刑事化 入罪	把某类行为规定为刑事犯罪
Harm principle	伤害原则	防止对他人的伤害可以成为国家强制的理由
Legal moralism	法律道德主义	严重的不道德性可能成为入罪理由
Liberty	个人自由	个人选择不应在缺乏充分理由时被国家限制
Paternalism	家长主义	为了行为人自己的福利而限制其选择
Protected interest	受保护利益	法律试图保护的生命 身体 财产 自主等利益
Direct harm	直接伤害	行为立即损害具体的人或利益
Risk of harm	伤害风险	行为制造未来损害的严重可能性
Proportionality	比例原则	国家手段不得超过实现合法目标所需要的程度

最后应当记住

Harm principle 提供了强有力的起点，但不是机械公式。好的分析不会停在“这有害”，而会继续说明受害者、利益、伤害形式、严重性、概率、证据、替代方法和执法成本。

刑法中的中心问题不是“我是否喜欢这种行为”。真正的问题是：国家是否有足够强、足够清楚并符合比例原则的理由，把这种行为规定为犯罪。

资料来源与进一步阅读

John Stuart Mill, On Liberty, Chapter 1.

Joel Feinberg, *The Moral Limits of the Criminal Law*, Volume 1, Harm to Others.

Road Traffic Act 1988, section 143.

UK Department of Health and Social Care, Children's health further protected with energy drinks ban, 16 July 2026.